



訴願決定書

案 號： 1137121361
要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願
發文日期： 民國 113 年 12 月 18 日
發文字號： 新北府訴決字第 1132185921 號
相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137121361 號

訴願人 陳○月

原處分機關 新北市政府警察局板橋分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 5 月 15 日新北警板刑字第 1133792187 號書面告誡所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起訴願逾法定期間者，原處分即歸確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**，此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。
- 二、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」。
- 三、本件訴願人不服原處分機關民國（下同）113 年 5 月 15 日新北警板刑字第 1133792187 號書面告誡（下稱系爭告誡）所為之處分，依首揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，逾期未提起者，該行政處分即告確定。經查系爭告誡於 113 年 5 月 15 日送達訴願人本人，並經訴願人簽收在案，此有系爭告誡附卷可證，揆諸上開行政程序法第 72 條第 1 項但書規定，已發生合法送達效力；又系爭告誡注意事項內亦教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。是核計本件提起訴願之 30 日法定期間，應自 113 年 5 月 16 日起算，因訴願人之住居所位於本市，毋須扣除在途期間，其訴願期間應至 113 年 6 月 14 日（星期五）屆滿。惟訴願人遲至 113 年 10 月 21 日始提起訴願，此有訴願書上機關收件章所載日期可考，是本件訴願之提起已逾越 30 日之法定不變期間，揆諸首揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 劉定基
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 18 日